

Exp.Nº: 235684

Fecha: 11/08/2026

INFORME JURÍDICO, LUIS FELIPE YÁÑEZ CANALES.

REGIÓN DEL MAULE, 11 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don LUIS FELIPE YÁÑEZ CANALES, C.I. Nº 18.112.120-3.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en ORILLA DE MAULE KM 13 S/N, Comuna de Yerbass Buenas, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 1500 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 163-71, con un Avalúo Fiscal Total de \$15.185.198.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- El solicitante fundamenta el origen de su posesión material en una supuesta "Cesión de Derechos de Palabra" por parte de su padre ocurrida en el año 2016, acto que no cumple con los estándares legales para ser calificado como "título aparente" en los términos del Artículo 3º inciso segundo del Decreto Ley Nº 2.695, el cual exige taxativamente la existencia de un antecedente escrito que haga presumible la continuidad de las posesiones para habilitar la suma de años de antecesores. Al respecto, el hecho de que esta cesión se pretenda respaldar únicamente en una declaración jurada emanada del padre del solicitante carece de valor jurídico y probatorio, toda vez que, según lo instruido en el Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la posesión material es un hecho que debe acreditarse mediante la ejecución de hechos positivos y no a través de meras declaraciones. En consecuencia, sin un título fundante válido no es posible verificar el cumplimiento del plazo de cinco años de posesión material, continua y exclusiva exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695.
 - b.- En análisis de los antecedentes, no se logra acreditar fehacientemente el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por el plazo mínimo de cinco años exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Si bien el interesado acompañó comprobantes de servicios básicos, estos resultan insuficientes por sí solos para satisfacer la carga probatoria impuesta por el Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979, en relación con el Artículo 925 del Código Civil, los cuales mandatan que la posesión debe probarse mediante hechos positivos de señor y dueño. La omisión de registros fotográficos y de antecedentes que den cuenta de la realización de mejoras materiales ostensibles sobre el predio impide al Servicio verificar la real ejecución de actos posesorios prolongados en el tiempo, toda vez que los documentos de pago no suplen la falta de evidencia física de la posesión. Conforme al Punto 4.1.2 letra e) de la Oficio Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales. En consecuencia, al no existir un soporte probatorio integral que permita presumir fehacientemente la realización de actos de dominio por el quinquenio legal anterior a la solicitud, se configura una carencia de fundamento técnico que imposibilita la motivación del acto administrativo,, procediendo el rechazo de la pretensión de conformidad al Artículo 11º inciso primero del DL Nº 2.695.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.